

부패위험 관리 강화를 위한 내부통제 운영실태 특정감사 결과보고

2025. 12.

한국장학재단
감 사 실

I. 감사실시 개요

1. 감사 요약

(1) 목적

- ☐ 기관 전반에 내재된 부패위험 요인을 점검하고, 이에 대한 내부 통제 장치가 적정하게 구축·운영되고 있는지를 확인함으로써, 부패 발생을 방지하고 청렴한 조직문화 정착 유도

(2) 감사 종류 및 대상부서

- ☐ 감사종류: 특정감사
- ☐ 감사 대상부서: 전 부서

(3) 감사대상기간 및 범위

- ☐ 감사대상기간: 2022. 7. 1. ~ 2025. 6. 30.
- ☐ 감사 범위: 예산 집행 등 부패 발생 위험이 높은 업무 전반의 부패 유발 요소에 대한 내부통제 체계 구축·운영실태 점검

(4) 감사 기간 및 감사인

구 분	감사기간	감 사 인
본감사	2025. 7. 14.(월) ~ 7. 16.(수) (3일간)	○○○(감사반장), ○○○, ○○○, ○○○
추가감사	2025. 7. 22.(화) ~ 7. 24.(목) (3일간)	
2차 추가감사	2025. 9. 22.(월) (1일간)	
3차 추가감사	2025. 11. 20.(목) (1일간)	

(5) 감사 중점사항 및 역할 분담

감사 중점사항	담당자	비고
• 부패 발생 고위험 업무 전반의 내부통제 구축·운영 실태	○○○	총괄
• 법인카드, 상품권 사용 실태, 출장비 등 예산 집행 적정성	○○○	-
• 익명신고시스템 신고사항 점검	○○○	
• 이해충돌, 특혜 제공, 횡령 등 부패 유발 요인 점검	○○○	

2. 감사 배경·목적

정부는 2025년 9월 ‘123대 국정과제’를 확정하여 국민생활에 밀접한 서비스를 제공하는 공공기관이 본연의 역할을 제대로 수행할 수 있도록 자율성과 책임성을 동시에 강화하도록 하는 등 공공기관의 전면적 경영 혁신을 목표로 하였다.

한편, 국민권익위원회가 실시한 ‘2024년도 공공기관 종합청렴도 평가 결과’에 따르면, 공공기관과의 업무처리과정에서 민원인이 부패를 경험한 비율은 전년보다 줄어든데(-0.02%p) 반해, 내부 업무과정에서 공직자가 부패를 경험한 비율은 전년대비 증가(+0.19%p)한 것으로 확인되었고, 이에 국민권익위원회는 공공기관이 인사, 예산집행 등 조직 내부 운영과정에서 부패 관행을 근절하기 위한 대책 마련이 시급함을 알린 바 있다.

또한, 최근 공공분야에서 대규모 횡령 사건이 지속적으로 발생하고 있고, 이해충돌, 예산낭비 등 부패 관련 문제들이 사회적 이슈로 지속 제기되고 있어, 내부통제 체계 강화를 통해 자산 보호와 공공기관의 책임성 확보를 강화하여야 한다는 사회적 요구가 크게 높아지고 있다.

이처럼 공공기관의 책임성, 조직 내부의 부패취약요인 점검과 관리에 대한 요구가 어느 때보다 높아짐에 따라, 재단은 예산집행·회계·계약 등 주요 업무 전반에 내재된 부패위험을 선제적으로 관리하고, 내부통제 체계를 실효성 있게 운영할 의무가 더욱 강화되었다.

이에 감사실은 리스크 기반 감사제도를 통해 재단 운영 전반에 대한 부패 발생 위험요인을 평가·분석하여 위험도가 높은 사안을 중점 감사분야로

선정하였고, 제·규정 및 언론 분석, 익명신고시스템 모니터링 등을 통해 예상 문제점을 도출하였으며, 부패위험 분야에 대한 기관 내부의 통제 시스템이 적절히 기능하고 있는지에 대한 전반적인 점검을 실시하여 제도적 취약 분야를 식별하고, 궁극적으로 지속가능한 부패예방 체계를 구축하여 조직의 신뢰성과 책임성을 향상시키고자 이번 감사를 실시하게 되었다.

3. 감사 중점 · 대상

이번 감사는 2022년 7월부터 2025년 6월까지 재단이 수행한 사업과 지원 업무 전반을 대상으로 하고, 특히 계약, 예산 집행 등 부패 발생 위험이 높은 업무 및 「법인카드 사용지침」, 「상품권 구매·사용 및 관리에 관한 지침」 등 관련 내규 준수 여부 점검을 통해 기관의 내부통제 기반을 강화하고, 기존 업무 방식을 관행에 따라 답습하거나, 해야 할 일을 미루는 소극적 행태 등을 점검하고자 하였으며, 업무 분야별 취약점을 사전에 정비하여 부패 발생을 방지하고 청렴한 조직문화를 정착하는 데 중점을 두고 감사를 실시하였다.

또한 내부통제체계 유효성 점검 결과에서 취약점으로 진단된 ‘계약관리’ 부문의 부패행위 통제절차 마련 및 모니터링과 관련된 사항의 관리실태를 점검하고자 하였으며, 재단 리스크프로파일 No.27 “계약관련 법령에 따른 근거와 평가기준에 따르지 않고 특정대상 또는 부적합한 상대자와 계약체결에 이르러 원활한 사업추진이 안되거나 중단되는 경우가 발생할 위험”과 관련된 사항과 관련하여 계약 과정에서의 이해충돌 및 부패행위를 예방할 수 있는 통제절차의 적정성을 점검하는 데 중점을 두고 감사를 실시하였다.

행사 수의계약의 공정성 훼손 사례 발생 여부에 대한 집중적인 감사를 실시하였다.

특히 이번 감사에서는 IT기법의 감사를 통한 디지털 감사를 적극적으로 활용하였는데, 디지털포렌식 기법(메타데이터 분석¹⁾, ELA(Error Level Analysis²⁾))을 활용하여 계약상대자가 재단으로 제출한 자료의 위조 흔적을 확인하였으며, 이번 특정감사 결과보고서 품질 향상을 위하여 본격적인 감사 처분 요구서 작성에 앞서 2025년 @월 @일 자체 학습조직 활동을 통해 감사실장 주재로 감사원 ‘감사문장 바로쓰기 편람’을 활용한 처분요구서 작성법을 학습하였다.

또한, 2025년 @월 @일부터 @월 @일까지 @일간 전 직원을 대상으로 부패알리오, 카카오톡 오픈채팅 감사제보센터를 활용한 모의신고 캠페인을 실시하여 재단의 부패 취약분야를 점검하였고, 2025년 @월부터 @월까지 총 @회의 상임감사 소통프로그램을 통해 업무 분야별 위험사례를 공유하고, 이에 대한 내부통제 개선방안을 논의하여 업무 분야별 취약점을 사전에 정비할 수 있도록 하였다.

또한, ‘자산 이전 관련 예산집행 부적정’, ‘법인카드 사용 및 회의비 집행 부적정’, ‘창립 기념 전통시장 활성화 활동 집행 부적정’, ‘퇴직자 법인카드 오사용 사후처리 부적정 및 내부통제 미흡’ 건에 대해 관련자와 관계부서에서 제시한 의견 등을 포함하여 지적사항에 대한 내부검토를 거쳐 @년

1) 파일 내부의 정보를 확인하는 방법으로 파일의 생성일과 수정일의 차이를 확인하여 이상 여부를 판단하는 방법
2) JPEG 이미지는 저장될 때마다 손실 압축이 일어나는 특징을 활용하여 원본이미지에 새로운 이미지를 붙여 넣고 다시 저장하면 원본배경과 붙여 넣은 물체의 압축률이 일부 달라짐을 이용하는 방법

@월 @일 감사결과를 확정하였다.

그리고 ‘업무처리 부적정’ 건과 관련하여 관련자 및 관계부서에서 제시한 의견을 포함하여 지적사항에 대한 내부 검토를 거쳐 @년 @월 @일 감사심의회 의결로 감사결과를 최종 확정하였다.

II. 감사결과

1. 총평

부패위험 관리 강화를 위한 내부통제 운영실태 특정감사 결과, 전반적인 관리·감독이 미흡했던 사례를 확인하였으며, 자산 이전 과정에서 예산을 부적정하게 집행하고 이에 대한 지도·단속이 부적정했던 사례뿐 아니라 「법인카드 사용지침」과 「상품권 구매·사용 및 관리에 관한 지침」을 위반한 사례도 확인되었다.

이에 따라 규정 위반 등 총 19건의 지적사항에 대해 징계 1건, 경고 2건, 주의 3건, 시정 2건, 통보 10건으로 처분 요구하였다.

이번 특정감사를 통하여 수의계약 등 재량권이 넓은 업무에서 업무 편의성 등을 우선시할 경우 공정한 업무처리 절차가 훼손될 수 있음을 확인하였으며, 법인카드, 상품권 사용 등에 존재하는 내부통제 사각지대를 사전에 관리하지 않으면 예산상 손실을 초래하는 부정적 결과를 가져온다는 사실을 확인할 수 있었다.

재단은 향후 부패 취약분야에 대한 내부통제를 지속적으로 강화하여 부패 발생을 방지하고 재단의 청렴한 조직문화 형성을 위해 노력해야 할 것이다.

2. 지적사항 총괄

(단위 : 건, 명, 천 원)

합 계			징계 (인원)	경고 (인원)	주의 (인원)	시정	통보	현지 주의	현지시 정	통보 (모범)
건수	금액	인원								
19	-		1 (@)	2 (@)	3 (@)	2	10	-	-	-

※ 「감사규정」 제41조, 「공공기관의 정보공개에 관한 법률」 제9조제1항, 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제11조 등과 관련한 지적사항의 제목과 내용을 비공개 처리

3. 지적사항 요약

(2) 자산 이전 관련 예산집행 부적정: 감봉, 경고, 시정, 통보

- 재단 「예산집행관리지침」에 따르면 예산의 목적 외 사용 및 과다 집행을 방지하여 예산을 절감하고 적재적소에 활용해야 하며
 - 「법인카드 사용지침」에 따르면 법인카드는 사적 용도로 사용할 수 없고, 지침 위반자는 「인사규정」에 따른 징계양정기준을 적용해야 하며, 부당 이득에 대한 환수 조치 및 손해 변상책임이 있음
 - 「취업규칙」, 「한국장학재단 임직원 행동강령에 관한 규칙」 등에 따르면 임직원은 관계 법령 및 내규를 준수함과 동시에 양심에 따라 공정하게 직무를 수행하고, 출장비·업무추진비 등 업무수행을 위한 예산을 목적 외의 용도로 사용하여 재단에 재산상 손해를 입혀서는 안 되며, 감독책임이 있는 직원은 부하직원의 행실이 제반법규 및 사회규범을 위반함이 없도록 지도·단속해야 함
- 그러나 ●●●●●●부 ○○○과 ▼▼▼는 ○○지역 기존 여자 합숙소의 계약을 해지함에 따라 신규 합숙소 2개소에 각자 입주하는 과정에서, ○○○○부로부터 기존 합숙소에 있던 재단 자산은 신규 합숙소 중 1개소로만 보내야 하며, 자산 이전비 지원도 1회만 가능하다는 사실을 들어 인지하고 있었음에도
 - 재단 자산을 나눠 가져가면서, 두 사람의 개인 이사를 재단 자산 이전용역에 묶어서 처리하며 개인 비용을 부담하지 않기로 함
 - 특히 ○○○은 이삿짐업체에게 행선지 고의 누락 등 견적 조작을 요청했고, 통상 1회 이사비에 맞추려 총액을 @원으로 낮춤
 - 또한 ○○○은 @. @. @. 자산 이전 명목으로 출장을 실시했으나 실제로는 출장 목적을 달성하지 않았고 개인 이사만 진행함

- 이후 감사실에서 ○○○에게 위 출장 내역에 대해 소명 요청했음에도 거짓으로 답변하는 등 감사를 방해함

□ ▼▼▼는 ○○○과 공모하여 함께 분담하기로 했던 이사 비용을 재단 예산으로 집행하는 등 재단 예산을 낭비함

- 그리고 ○○○이 조작한 견적서를 ○○○○부에 대신 제출하여 ○○○○부가 이를 토대로 결과 보고 처리하게 하였고, 재단 자산 외에도 개인적인 짐들을 옮기는 과업이 포함된 이사 용역에 대한 대금 지급을 위해 업체에 찾아가서 법인카드로 대금을 결제함

□ @@@은 ○○○과 ▼▼▼의 조작 이전, “하나의 업체를 이용해서 같은 날 한 번에 이사하는 방법도 있으니 ○○○○부에 확인해보라”는 식의 이야기를 먼저 언급하였는데

- 부적절하게 해석될 수 있는 발언을 함으로써 실제로 두 사람이 재단 예산을 낭비하는 의사결정을 하는 데에 영향을 미침
- 그리고 ○○○이 개인적인 이사를 위해 신청한 @. @. 출장에 대해 별다른 검토 없이 ○○○이 총무팀과 계속 연락하고 있었던 이유로 승인해주는 등 부하직원의 지도·단속을 부적절하게 하였음

□ 그 결과 재단의 예산이 @원 가량 낭비되었으며, 청렴한 공직문화 조성을 위한 재단의 노력에 반하여 공직기강을 어지럽게 함

☞ 이사장은 ○○○과 ▼▼▼를 「인사규정」에 따라 징계처분하시기 바라며 (감봉)
 @@@은 「인사규정」에 따라 경고 처분하시기 바람 (경고)

☞ ●●●●●●●부장은 두 사람이 재단 자산 이전에 개인이사를 함께 묶으며 낭비하게 된 예산 @원을 환수하시기 바람 (시정)

☞ ○○○○부장은 합숙소 이전 절차에 관한 방침을 마련하시기 바람 (통보)

(3) 법인카드 사용 및 회의비 집행 부적정: 주의, 시정

- 「취업규칙」, 「한국과학기술연구원 임직원 행동강령에 관한 규칙」에 따르면 임직원은 직무를 수행함에 있어 관계 법령 및 내규를 준수하도록 되어 있으며, 직원은 하급자에게 법령이나 규정에 위반하여 공정한 직무수행을 현저하게 해치는 지시를 하여서는 아니 된다고 되어 있음
 - 또한, 「한국과학기술연구원 임직원 행동강령에 관한 규칙」 제17조에 따르면 임직원은 예산을 목적 외의 용도로 사용하여 재단에 재산상 손해를 입혀서는 아니 된다고 되어 있으며, 「법인카드 사용지침」 제8조에 따르면, 1건의 거래를 여러 건으로 분할하여 결제하는 행위가 금지되어 있음
 - 그러나 @@@@부 ●●●은 @년 @월 진행된 부서 회식에서 @원 이하로 법인카드를 결제하도록 부서 ○○에게 지시하여 외상 금액 약 @원이 발생하였고, 이후 ○○○을 비롯한 부서원들에게 외상 금액을 처리하도록 이야기함
 - 이후 ○○○은 @년 @월 @일 ‘@ 운영 관련 유관 부서 협의’ 회의와 관련하여 @@@에게 결제 한도 내 적정선에서 결제하도록 지시하였고, 해당 지시를 받은 @@@가 수용하기 어렵다는 의견을 표하였으나 이를 그대로 이행하도록 함
 - 그 결과 회의비가 부당하게 집행되었으며, 관리자가 규정 등을 위반한 지시를 하급자에게 이행토록 함으로써 부서원들의 공정한 직무수행 환경을 해치는 결과를 초래함
- ☞ 이사장은 예산을 부당하게 집행하고, 하급자에게 부당한 지시를 한 관련자를 「인사규정」 102조에 따라 주의 처분하시기 바람 (주의)
- ☞ @@@@부장은 부당하게 집행된 회의비 @원을 회수하시기 바람 (시정)

(4) 창립 기념 전통시장 활성화 활동 집행 부적정: 주의, 통보

- 「취업규칙」, 「한국장학재단 임직원 행동강령에 관한 규칙」에 따르면 임직원은 직무를 수행함에 있어 관계 법령 및 내규를 준수하도록 되어 있으며, 직원은 하급자에게 법령이나 규정에 위반하여 공정한 직무수행을 현저하게 해치는 지시를 하여서는 아니 된다고 되어 있음
 - 또한, 「상품권 구매·사용 및 관리에 관한 지침」 제10조에 따르면, 사용부서는 사용 후 남은 상품권을 관리부서에 반환하여야 한다고 되어 있고, ○○○○부도 문서를 통해 온누리상품권 사용 잔액 발생 시 정산이 필요함을 안내하였음
 - 그러나 ●●●●부 부장 @@@은 활동 마감 기한 2일 전에 부서 ○○인 @@@에게 온누리상품권 선결제를 지시함
 - 이후 @@@는 ◇◇◇◇ 인근 ‘◇◇◇◇◇◇◇◇’을 방문하여 온누리상품권 @원을 선결제하였고, 부서원이 ◇◇◇◇◇◇◇◇에서 식사를 한 사실이 없음에도 전통시장 활성화 활동 보고서에 사용내역을 기재하고, 증빙 사진은 온누리 상품권을 사용하지 않은 다른 회의 사진을 첨부하여 ○○○○부에 결과보고서를 제출함
 - 이처럼 온누리상품권을 집행함에 있어 선결제 이후 결과보고서에 사용 내역 등을 사실과 다르게 작성하여 제출함에 따라 예산집행의 투명성과 신뢰성을 떨어뜨림
- ☞ 이사장은 상품권 사용지침을 위반한 관련자를 「인사규정」 102조에 따라 주의 처분하시기 바람 (주의)
- ☞ ○○○○부장은 창립기념 전통시장 활성화 활동 등 온누리상품권 배부 시 부서별 결과보고서 제출자료 확인과 잔여 상품권 반납 업무를 철저히 하시기 바람 (통보)

(5) 퇴직자 법인카드 오사용 사후처리 부적정 및 내부통제 미흡: 통보

□ 「법인카드 사용지침」 제4조에 따르면 법인카드 업무는 각 부서장이 법인카드 관리대장 서식에 의거 관리하며, 같은 지침 제6조에서는 법인카드를 사적인 용도로 사용할 수 없으며 불가피하게 사용한 경우 사용경위를 소명한 후 즉시 적합한 카드로 변경 결제함을 원칙으로 하고 있으며, 변경 결제가 불가능한 경우 사용자는 즉시 사용금액을 재단에 반납하고 그 사용내역을 법인카드 사용기준 위반 사항 기록부에 기록·유지하여야 함

○ 또한, 같은 지침 제11조에 따르면 법인카드 사용자가 이 지침을 위반하여 법인카드를 사용한 경우 각 부서는 그 내용을 법인카드 사용기준 위반사항 기록부에 기록하여 소속 부서장의 결재를 득한 후 보관하여야 하며, 제6조 등의 금지사항에 대한 위반이 발생한 경우 위반자가 속한 부서의 장은 작성한 법인카드 사용기준 위반 사항 기록부 사본을 주관부서인 ◆◆◆◆부와 감사실로 제출하여야 한다고 되어 있음

□ 그러나 ●●●●●●부는 퇴직자가 「법인카드 사용지침」을 위반하여 ●●●●●●부의 법인카드를 사용하였음에도 같은 지침에 따라 법인카드 사용기준 위반사항 기록부를 작성하고 부서장의 결재를 득한 후 ◆◆◆◆부와 감사실로 제출하지 않음

○ 한편, ◆◆◆◆부는 퇴직자의 법인카드 오사용을 확인하였음에도 이에 대한 후속조치를 안내하지 않았으며, 위와 같은 문제를 근본적으로 해결하기 위한 법인카드 사용에 대한 내부통제 방안을 마련하지 않음

☞ ●●●●●●부장은 법인카드 사용기준 위반사항을 확인하고 「법인카드 사용지침」에 따라 업무를 처리하시기 바람 (통보)

☞ ◆◆◆◆부장은 퇴직자가 법인카드를 사용하지 못하도록 내부통제 방안을 마련하시기 바람 (통보)

III. 지적사항에 대한 처분요구

1. 처분요구사항 일람표

관련자 소속 부서	처리할 부서	건명	처분요구							조치기한
			징계	경고	주의	시정	통보	현지조치 현지 주의	현지 시정	
 부	◆◆부	자산 이전 관련 예산집행 부적정	1건	1건	-	-	-	-	-	2025.11.20.
 부	 부	자산 이전 관련 예산집행 부적정	-	-	-	1건	-	-	-	2025.12.15.
 부	□□□□ 부	자산 이전 관련 예산집행 부적정	-	-	-	-	1건	-	-	2025.12.15.
○○○○ 부	◆◆부	법인카드 사용 및 회의비 집행 부적정	-	-	1건	-	-	-	-	2025.11.20.
○○○○ 부	○○○○ 부	법인카드 사용 및 회의비 집행 부적정	-	-	-	1건	-	-	-	2025.12.15.
 부	◆◆부	창립 기념 전통시장 활성화 활동 집행 부적정	-	-	1건	-	-	-	-	2025.11.20.
 부	■□□□ 부	창립 기념 전통시장 활성화 활동 집행 부적정	-	-	-	-	1건	-	-	2025.12.15.
 부, ○○○○ 부	 부	퇴직자 법인카드 오사용 사후처리 부적정 및 내부통제 미흡	-	-	-	-	1건	-	-	2025.12.15.
	○○○○ 부	퇴직자 법인카드 오사용 사후처리 부적정 및 내부통제 미흡	-	-	-	-	1건	-	-	2025.12.15.

2. 조치인원 명세

건명	처분내역			
	처분내용	소속부서	직위/직급	성명(사번)
자산 이전 관련 예산집행 부적정	감봉			
	감봉			
	경고			
법인카드 사용 및 회의비 집행 부적정	주의			
	주의			
창립 기념 전통시장 활성화 활동 집행 부적정	주의			

IV. 행정사항

1. 지적사항

☐ 관련부서에 지적사항에 대한 처분요구 통보

2. 감사결과

☐ 공공감사시스템 등록, 경영공시 등

붙임 처분요구서 4부. 끝.

붙임

처분요구서

일련번호	02	감사자 (감사실)	○○○, ○○○, ○○○, ○○○		공 개() 비공개(○)
징계(감봉) 경고	1건(2명) 1건(1명)	시정	1건	통보	1건
조치부서	◆◆부, ■■■■부부, ●●●●●부	처분요구일자	2025. 10. 22.	회신기일(징계, 경고) 회신기일(시정, 통보)	2025. 11. 20. 2025. 12. 15.

감사결과 처분요구서

징 계(감봉) · 경 고 · 시 정 · 통 보

제 목 자산 이전 관련 예산집행 부적정

관 계 부 서 ●●●●●●부

조 치 부 서 ◆◆부, ○○○○부, ●●●●●●부

내 용

1. 사건 개요

●●●●●●부 ○○센터 소속 ○○○은 ○○센터로 발령받은 뒤, ○○센터 기획업무, 창업기숙사 기획 및 운영, 대학 현장조사, 근로지 점검 등의 업무를 담당하고 있으며, 같은 센터 ▼▼▼는 ○○센터로 발령받은 뒤 센터 ○○, 대학 현장조사, 맞춤형 현장지원활동 등의 업무를 수행하고 있고, ○○센터의 센터장 @@@은 ○○센터로 발령받아 센터 총괄 업무를 수행하고 있다.

한편 재단은 권역별 센터 및 지역센터, 세종시 소재 중앙취업지원센터에서 근무 중이거나 주민등록상 거주지역이 50km 이상인 직원의 숙식편의를 위하여

예산 범위 내에서 합숙소를 매수하거나 타인으로부터 임차하고 있으며, 재단의 시설 자산(부동산 등) 취득·임대차·관리 및 처분에 관한 업무를 분장하고 있는 ○○○부는 위 센터들의 인사 등에 따라 합숙소를 추가 계약하거나 계약 해지, 연장 등의 조치를 취하고 있다.

특히 기존 ○○지역의 여자 합숙소로 기존 합숙소를 임차 및 사용하고 있었는데, 기존 합숙소의 주거환경이 열악하므로 직원의 근무 만족도 향상 차원에서 합숙소 이전을 요구하는 ◆◆부의 공문에 따라, ○○○○부는 기존 합숙소 계약을 중도 해지하고서, 1 합숙소, 2 합숙소 등 합숙소 2개소와 임차계약을 신규로 맺었으며, ○○○과 ▼▼▼는 기존 합숙소에서 각각 2 합숙소와 1 합숙소로 이사하였다.

2. 관계 법령 및 판단기준

재단의 「예산집행관리지침」에 따르면 예산의 목적 외 사용 및 과다 집행을 방지하여 예산을 절감하고 적재적소에 활용해야 하며, 각 부서는 정부 재정을 최대한 절감하기 위해 여비, 업무추진비, 자산취득비 등 경상경비 증가요인을 억제하고 예산 범위 내에서 소기의 사업성과를 달성할 수 있도록 노력해야 한다.

또한 「법인카드 사용지침」 제6조, 제11조에서는 법인카드는 사적인 용도로 사용할 수 없으며, 지침 위반자는 「인사규정」에 따른 징계양정기준을 적용하고, 부당한 이득에 대한 환수 등 조치 및 손해에 대한 변상책임을 지도록 정하고 있다.

한편 「취업규칙」 제3조 및 제12조, 「한국과학기술연구원 임직원 행동강령에 관한 규칙」 제8조 등에 따르면 임직원은 직무를 수행함에 있어 관계 법령 및 내규를 준수함과 동시에 양심에 따라 공정하게 직무를 창의와 성실로써 수행하고, 같은 규칙 제17조에 따르면 임직원은 출장비, 업무추진비 등 업무수행을 위한 예산을

목적 외의 용도로 사용하여 재단에 재산상 손해를 입혀서는 안 되며, 「근로기준법」 제5조에 따르면 근로자는 취업규칙을 지키고 성실하게 이행할 의무가 있다.

그리고 「취업규칙」 제17조에선, 감독책임이 있는 직원은 부하직원의 행실이 제반법규 및 사회규범을 위반함이 없도록 지도·단속하도록 하여야 하며, 직원의 능력개발을 위해 적극 노력하도록 하고 있다.

따라서 재단 직원은 예산을 목적 외 사용하거나 과다 집행하는 일이 없도록 유의하고, 법인카드의 사적 사용 등 재단에 재산상 손해를 입혀서는 아니 되며, 직무 수행과정에서 관계 법령과 내규를 준수함으로써 공정한 업무처리가 이루어 질 수 있도록 노력해야 한다. 아울러 감독책임이 있는 보직자는 소속 팀원 등의 행실이 제반법규 및 사회규범을 위반하지 않도록 지도·단속해야 한다.

3. 업무 담당자의 부당한 업무 처리

○○○과 ▼▼▼는 신규 합숙소 이전 과정에서 예산을 부당하게 집행하였고, @@@은 두 사람의 부적정한 행위를 관리하지 못했을 뿐만 아니라 오히려 합숙소 이전을 위한 회의 도중 관리자로서는 부적절한 발언을 하여 두 사람의 비위 행위의 발단이 된 사실이 있다.

○○○은 2 합숙소 입주 과정에서, ○○○○부에서 신규 합숙소 입주 등 재단 자산의 소재지 이전으로 인해 발생하는 비용은 지원해줄 수 있으며, 기존 합숙소의 자산은 한 곳의 합숙소로만 옮기도록 안내를 하였음에도, 자산 이전 비용을 단순히 자신의 집을 옮기기 위한 이사비 정도로 간주하고, 재단 예산으로 개인 이사비를 전액 지원받기 위하여 기존 합숙소의 자산을 마치 신규 합숙소 한 곳으로만 옮기는 것처럼 견적서를 조작하며 재단을 속였고, 실제 재단 자산 이전이 수반되는 1 합숙소와 3 합숙소로의 자산 이전 비용은 @원으로 산출되었

음에도, 비용을 부풀리고 개인 짐을 포함한 자신의 이사비까지 한 번에 묶어서 처리하면서 총@원을 집행하는 등 자신의 재산상 이득을 위해 재단의 예산을 @원 가량 낭비하는 결과를 낳았다. 이뿐만 아니라 2025.5.9. 감사실의 해당 건 출장 소명자료 요구에 대해 거짓으로 답변하여 감사를 방해하였다.

한편 ▼▼▼는 당초 두 사람에게 발생하게 될 이사비용을 절반 부담하기로 하였으나, ○○○이 개인 이사 건들을 포함하여 총 1건으로 보이도록 합치는 등 이사 건적을 부풀려서 자산 이전비로 처리하게 될 경우 자신에게도 이사비용이 발생하지 않게 됨을 인지하고서 ○○○의 행위에 동조하여 예산 낭비에 사실상 협력하여 재단 예산 낭비를 유발하였다.

또한 @@@은 견적 비용을 묶어서 처리할 수 있다는 부적절한 언급을 먼저 꺼냄으로써 센터원이 재단 예산을 낭비하는 행위를 저지르는 결과를 초래했으며, 소속 센터원의 출장 여부 등을 적절히 관리하지 못하는 등 센터원에 대한 지도·단속을 소홀히 하였다. 그 결과 청렴한 공직문화 조성을 위한 재단의 노력에 반하여 공직기강을 어지럽게 하였다.

징계요구 양정

이상에서 살펴본 바와 같이 ○○○과 ▼▼▼는 자신의 재산상 이득을 위해 견적서를 조작하는 등 재단을 속임으로써 예산을 낭비하였으며, 특히 ○○○은 개인 목적을 위해 출장을 실시했는데 이에 대한 감사실의 자료 제출 요구에도 자료를 자신에게 유리한 방향으로 짜깁기하는 등 거짓으로 답변하였다.

「취업규칙」, 「법인카드 사용지침」 등에 위배되는 위 ○○○과 ▼▼▼의 행위는 인사규정 제89조(징계사유) 제1호, 제2호 및 제7호에 해당하며, 「인사규정」

제93조와 [별표2] “징계양정 기준” 등을 참작하여 감봉에 해당하는 징계처분을 하는 것이 타당하다고 판단된다.

조치할 사항

가. 이사장은

- ① 「취업규칙」, 「법인카드 사용지침」 등을 위반하고 예산을 부적정하게 집행한 관련자를 「인사규정」 제92조 규정에 따라 징계(감봉) 처분하시기 바라며,
- ② 부하직원의 지도·단속을 소홀히 하였을 뿐만 아니라 부적절한 언행을 하여 부하직원이 예산을 낭비하는 빌미를 제공한 관련자를 「인사규정」 제100조 규정에 따라 경고 처분하시기 바랍니다.

나. ●●●●●●부장은 두 사람이 재단 자산 이전에 개인 이사를 함께 묶으며 낭비하게 된 예산 @원을 환수하시기 바랍니다. (시정)

다. ○○○○부장은 합숙소 이전 절차에 관한 방침을 마련하시기 바랍니다. (통보)

[별지]

관계 법령 및 내규

□ 「취업규칙」

- 제3조(법규준수의 의무) 직원은 재단 운영의 기본이 되는 법령, 정관 및 그 밖의 제 규정을 준수하여야 한다.
- 제12조(책임완수의 의무) 직원은 창의와 성실로써 직무를 수행하고 맡은 바 책임을 완수하여야 한다.
- 제17조(부하직원 지도·단속·육성의무) 감독책임이 있는 직원은 부하직원의 행실이 제반법규 및 사회규범을 위반함이 없도록 지도·단속하여야 하며, 직원의 능력 개발을 위해 적극 노력하여야 한다.

□ 「근로기준법」

- 제5조(근로조건의 준수) 근로자와 사용자는 각자가 단체협약, 취업규칙과 근로계약을 지키고 성실하게 이행할 의무가 있다.

□ 「한국장학재단 임직원 행동강령에 관한 규칙」

- 제8조(법규준수) 임직원은 직무를 수행함에 있어 관계 법령 및 내규를 준수함과 동시에 양심에 따라 공정하게 직무를 수행하여야 한다.
- 제17조(예산의 목적 외 사용 금지) 임직원은 출장비, 업무추진비 등 업무수행을 위한 예산을 목적 외의 용도로 사용하여 재단에 재산상 손해를 입혀서는 아니 된다.

□ 「법인카드 사용지침」

- 제6조(사적 사용금지)
 - ① 법인카드는 사적인 용도로 사용할 수 없다.
 - ② 제1항의 용도로 불가피하게 사용한 경우 사용경위를 소명한 후 즉시 적합한 카드로 변경 결제함을 원칙으로 하며, 변경 결제가 불가능한 경우 사용자는 즉시 사용금액을 재단에 반납하고 그 사용내역을 별지 제3호서식에 기록·유지하여야 한다.

○ 제11조(위반사항의 관리 등)

- ① 법인카드 사용자가 이 지침을 위반하여 법인카드를 사용한 경우 각 부서는 그 내용을 별지 제3호서식에 기록하여 소속 부서장의 결재를 득한 후 보관하여야 한다.
- ② 이 지침을 위반한 자에 대해서는 「인사규정」에 따른 징계양정기준을 적용하여야 하며, 부당한 이득에 대한 환수 등 조치를 취하고 재단에 손해가 발생한 경우 변상책임을 물어야 한다.
- ③ 제6조부터 제8조까지의 금지사항에 대한 위반이 발생한 경우 위반자가 속한 부서의 장은 제1항에 따라 작성한 서류의 사본을 주관부서와 감사실로 제출하여야 한다.

□ 「한국장학재단 예산집행관리지침」

II. 일반지침 > 6. 예산의 위법·부당집행 방지

가. 예산의 목적 외 사용 및 과다 집행을 방지하여 예산을 절감하고 적재적소에 활용해야 함

II. 일반지침 > 9. 경상경비 절감

가. 각 부서는 정부 재정을 최대한 절감하기 위해 여비, 업무추진비, 자산취득비 등 경상경비 증가요인을 억제하고 예산 범위 내에서 소기의 사업성과를 달성할 수 있도록 노력해야 한다.

□ 「인사규정」

○ 제89조(징계사유) 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 한 직원은 징계 대상이 된다.

1. 재단과 관련된 관계 법령 및 감독기관의 규정·명령 또는 지시 등을 위반하거나 그 이행을 태만히 한 직원
2. 정관, 취업규칙 등 재단 내규, 서약사항 및 지시명령을 위반하여 재단내의 질서를 문란케 한 직원
3. 재단의 명예를 훼손하거나 또는 사회적 물의를 일으킨 직원
4. 감독자로서 감독을 충분히 하지 못한 직원

5. 고의나 과실로 업무상 장애 또는 분쟁을 야기하거나 재단에 손실을 초래한 직원
6. (생략)
7. 업무와 관련하여 고의나 과실에 의하여 위법·부당한 행위를 하거나 타인으로부터 권유, 청탁 등을 받아 위법·부당한 행위에 관여하여 재단에 손실을 발생시키거나 금융질서를 문란케 한 직원
8. ~ 14. (생략)

○ 제92조(징계절차)

- ① (생략)
- ② 감사는 정기감사 또는 특별감사 등을 통하여 징계사유에 해당하는 직원을 인지하였을 경우에는 징계조서 및 의견서를 작성하여 이사장에게 필요한 조치를 요구할 수 있다.
- ③ 삭제
- ④ 제1항 또는 제2항에 따라 징계 심의가 필요한 사안으로 판단되는 경우 이사장은 이를 인사위원회에 부의하여야 한다.

○ 제100조(경고)

- ① 이사장은 직원의 행위가 징계대상에 해당하거나 행위의 성격, 비위의 정도 및 정상 등을 참작하여 징계에 이르지 아니할 것으로 판단되는 경우와 다음 각 호의 어느 하나에 해당되는 경우에는 경고를 명할 수 있다.
 1. 징계심의결과 징계결정을 하기에는 사안이 경미한 경우
 2. 감사가 경고를 요구한 경우
 3. 직원에게 대출취급 등 재단의 업무와 관련된 행위를 권유, 청탁하여 재단에 손실을 발생시킨 경우
- ② 인사담당 부서장은 경고 사실을 인사기록카드에 기록·유지한다.

일련번호	03	감사자 (감사실)	○○○, ○○○, ○○○, ○○○		공 개() 비공개(○)
주의	1건(2명)	시정	1건	-	-
조치부서	◆◆부, @@@@부	처분요구일자	2025. 10. 22.	회신기일(주의) 회신기일(시정)	2025. 11. 20. 2025. 12. 15.

감사결과 처분요구서

주 의 · 시 정

제 목 법인카드 사용 및 회의비 집행 부적정

관 계 부 서 @@@@부

조 치 부 서 ◆◆부, @@@@부

내 용

1. 업무 개요

@@@@부는 ‘○○○○○○’에서 법인카드 @원을 결제하고, 이를 회의비로 집행하였다.

2. 관계규정 및 판단기준

「취업규칙」 제3조 및 제12조, 「한국장학재단 임직원 행동강령에 관한 규칙」 제8조 등에 따르면 임직원은 직무를 수행함에 있어 관계 법령 및 내규를 준수함과 동시에 양심에 따라 공정하게 직무를 창의와 성실로써 수행하도록 되어 있으며, 같은 규칙 제14조에 따르면 직원은 하급자에게 법령이나 규정에 위반하여 공정한 직무수행을 현저하게 해치는 지시를 하여서는 아니 된다고 되어 있다.

한편, 「한국장학재단 임직원 행동강령에 관한 규칙」 제17조에 따르면 임직원은 업무추진비 등 업무수행을 위한 예산을 목적 외의 용도로 사용하여 재단에 재산상 손해를 입혀서는 아니 된다고 되어 있고, 재단 「예산관리규정」 제12조, 「예산집행관리지침」에 따르면, 회의비 등 예산을 집행할 때는 선량한 관리자의 주의로서 예산을 투명하게 집행하도록 되어 있다. 또한, 「법인카드 사용지침」 제8조에 따르면, 1건의 거래를 여러 건으로 분할하여 결제하는 행위가 금지되어 있다.

따라서 재단 직원은 회의비 등을 집행할 때 예산의 목적에 맞게 사용하여 투명한 예산집행이 이루어질 수 있도록 하여야 하고, 관리자는 하급자에게 규정 등을 위반하여 공정한 직무수행을 해치는 지시를 하여서는 아니 된다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그러나 @@@@부 ●●●은 ‘○○○○○○’에서 진행된 부서 회식 비용이 약 @원이었음에도 @원 이하로 법인카드를 결제하도록 부서 ○○인 ○○○에게 지시하였다. 이에 ○○○는 회식 후 소요된 총 비용을 결제하지 않고 @원만 결제하여 외상 금액 약 @원이 발생하였고, 이후 ●●●은 ◎◎◎을 비롯한 부서원들에게 외상 금액을 처리하도록 이야기하였다.

이후 ○○○은 진행된 회의와 관련하여 @@@에게 ‘결제 한도 내 적정선에서 결제’하도록 지시하였고, 해당 지시를 받은 @@@가 수용하기 어렵다는 의견을 표하였으나 이를 그대로 이행하도록 하였다.

그 결과, 회의 참석자는 ○○○○○○를 방문하여 식사 등을 한 사실이 없음에도 @원이 결제되었고, 외상 금액을 제외한 @원만큼의 선결제가 이루어졌다.

이와 같은 행위는 예산을 부당하게 집행하였을 뿐 아니라, 관리자가 규정 등에 위반되는 지시를 하급자에게 이행하도록 함으로써 부서원들의 공정한 직무수행

환경을 저해하는 결과를 초래하였다.

조치할 사항

가. 이사장은 예산을 부당하게 집행하고, 하급자에게 부당한 지시를 한 관련자를 「인사규정」 102조에 따라 주의 처분하시기 바랍니다.

나. @@@@부장은 부당하게 집행된 회의비 @원을 회수하시기 바랍니다. (시정)

[별지]

관계 법령 및 내규

☐ 「취업규칙」

- 제3조(법규준수의 의무) 직원은 재단 운영의 기본이 되는 법령, 정관 및 그 밖의 제 규정을 준수하여야 한다.
- 제12조(책임완수의 의무) 직원은 창의와 성실로써 직무를 수행하고 맡은 바 책임을 완수하여야 한다.

☐ 「한국장학재단 임직원 행동강령에 관한 규칙」

- 제8조(법규준수) 임직원은 직무를 수행함에 있어 관계 법령 및 내규를 준수함과 동시에 양심에 따라 공정하게 직무를 수행하여야 한다.
- 제14조(법규준수) 임직원은 하급자에게 자기 또는 타인의 이익을 위하여 법령이나 규정에 위반하여 공정한 직무수행을 현저하게 해치는 지시(이하 “부당한 지시”라 한다)를 하여서는 아니 된다.
- 제17조(예산의 목적 외 사용 금지) 임직원은 출장비, 업무추진비 등 업무수행을 위한 예산을 목적 외의 용도로 사용하여 재단에 재산상 손해를 입혀서는 아니 된다.

☐ 「예산관리규정」

- 제12조(예산의 집행) 부문예산책임자는 배정된 예산 범위 내에서 예산편성 목적에 따라 선량한 관리자의 주의로서 예산을 집행하여야 한다.

☐ 「예산집행관리지침」

라. 회의비

(2) 세부지침

- 회의 개최 시 결과 보고를 클린 예산 집행시스템을 활용하여 투명하게 관련 예산이 집행될 수 있도록 한다.
- 참석자 명부, 유인물, 관련 사진 등 회의 개최의 구체적 증빙자료를 철저히 관리한다.

□ 「법인카드 사용지침」

- 제8조(기타 금지행위) 임직원은 법인카드를 사용하여 다음 각 호의 행위를 하여서는 아니 된다.
 1. 법인카드를 이용한 불법 현금화
 2. 위장가맹점을 통한 법인카드의 편법사용
 3. 1건의 거래를 여러 건으로 분할하여 결제하는 행위

일련번호	04	감사자 (감사실)	○○○, ○○○, ○○○, ○○○		공 개() 비공개(○)
주의	1건(1명)	통보	1건	-	-
조치부서	◆◆부, ■■■■부부	처분요구일자	2025. 10. 22.	회신기일(주의) 회신기일(통보)	2025. 11. 20. 2025. 12. 15.

감사결과 처분요구서

주 의 · 통 보

제 목 창립 기념 전통시장 활성화 활동 집행 부적정

관 계 부 서 ●●●●부

조 치 부 서 ◆◆부, ○○○○부

내 용

1. 업무 개요

■■■■부부는 기념하여 부서별 온누리상품권 배부를 통해 지역 주민과의 상생에 기여하고자 ‘전통시장 활성화 활동’을 기획하였고, 기한 내 부서별 활동 진행 후 전통시장 이용 결과보고서를 제출하도록 전 부서에 안내하였다.

그리고 ●●●●부는 ○○○○부로부터 부서원 @명의 온누리상품권 @원을 수령하였다.

2. 관계규정 및 판단기준

「취업규칙」 제3조 및 제12조, 「한국장학재단 임직원 행동강령에 관한 규칙」 제8조 등에 따르면 임직원은 직무를 수행함에 있어 관계 법령 및 내규를 준수함과

동시에 양심에 따라 공정하게 직무를 창의와 성실로써 수행하도록 되어 있으며, 같은 규칙 제14조에 따르면 직원은 하급자에게 법령이나 규정에 위반하여 공정한 직무수행을 현저하게 해치는 지시를 하여서는 아니 된다고 되어 있다.

한편, 「상품권 구매·사용 및 관리에 관한 지침」 제10조에 따르면, 사용부서는 사용 후 남은 상품권을 관리부서에 반환하여야 한다고 되어 있고, ○○○○부도 문서를 통해 온누리상품권 사용 잔액 발생 시 정산이 필요함을 안내한 바 있다.

따라서 재단 직원은 상품권 미사용분이 발생한 경우 관련 규정에 따라 관리부서에 반환하여 투명한 예산집행이 이루어질 수 있도록 하여야 하고, 관리자는 하급자에게 규정에 위반한 지시를 하여서는 아니 된다.

3. 감사결과 확인된 문제점

한편 ●●●●부 @@@은 활동 마감 기한 @일 전 부서 ○○인 ◇◇◇에게 온누리상품권 선결제를 지시하였다.

이후 ◇◇◇는 ◇◇◇ 인근 ‘◇◇◇◇◇◇’을 방문하여 온누리상품권 @원을 선결제하였고, 부서원이 ◇◇◇◇◇◇에서 식사를 한 사실이 없음에도 ‘●●결과 보고서’에 ‘사용 내역: ◇◇◇◇◇◇ @원’을 기재하고, 현금매출 영수증(거래일시: @/@/@ @:@:@, 수령액 @원)과 부서원 @명의 참석자 명부 서명본을 첨부하였다.

또한, 활동 주관부서인 ○○○○부가 결과보고서의 증빙 사진은 ‘참여 인원이 다 나오는 사진 첨부 필수’임을 안내하였음에도 ◇◇◇는 창립기념 온누리상품권을 사용하지 않은 회의 사진(부서원 @명이 회의실에서 다과를 먹는 사진)을 활동 증빙으로 첨부하여 @년 @월 @일 ○○○○부에 결과보고서를 제출하였고, 이후 감사실의 사실관계 확인 요청에 따라 @년 @월 @일 ◇◇◇◇◇◇을 방문하여

미사용한 온누리상품권 @원을 회수하였다.

이처럼 온누리상품권 선결제 이후 결과보고서에 사용 내역 등을 사실과 다르게 작성하여 제출함에 따라 활동 주관부서가 미사용 상품권을 적정하게 회수·반납할 수 있는 기회를 상실하게 하였으며, 예산집행의 투명성과 신뢰성을 떨어뜨렸다.

조치할 사항

가. 이사장은 상품권 사용지침 등을 위반한 관련자를 「인사규정」 102조에 따라 주의 처분하시기 바랍니다.

나. ○○○○부장은 창립기념 전통시장 활성화 활동 등 온누리상품권 배부 시 부서별 결과보고서 제출자료 확인과 잔여 상품권 반납 업무를 철저히 하시기 바랍니다. (통보)

[별지]

관계 법령 및 내규

□ 「취업규칙」

- 제3조(법규준수의 의무) 직원은 재단 운영의 기본이 되는 법령, 정관 및 그 밖의 제 규정을 준수하여야 한다.
- 제12조(책임완수의 의무) 직원은 창의와 성실로써 직무를 수행하고 맡은 바 책임을 완수하여야 한다.

□ 「한국장학재단 임직원 행동강령에 관한 규칙」

- 제8조(법규준수) 임직원은 직무를 수행함에 있어 관계 법령 및 내규를 준수함과 동시에 양심에 따라 공정하게 직무를 수행하여야 한다.
- 제14조(법규준수) 임직원은 하급자에게 자기 또는 타인의 이익을 위하여 법령이나 규정에 위반하여 공정한 직무수행을 현저하게 해치는 지시(이하 “부당한 지시”라 한다)를 하여서는 아니 된다.

□ 「상품권 구매·사용 및 관리에 관한 지침」

- 제10조(관리 및 증빙자료) (① ~ ④ 생략)
- ⑤ 사용부서는 사용 후 남은 상품권을 관리부서에 반환하여야 한다. 이 경우 관리부서는 상품권 잔여분과 동일 종류의 상품권 구매수요가 발생했을 때 상품권 잔여분을 우선적으로 배부하여 예산을 절감할 수 있도록 한다.

일련번호	05	감사자 (감사실)	○○○, ○○○, ○○○, ○○○		공 개() 비공개(○)
통보	2건	-	-	-	-
조치부서	●●●●●●부, ◆◆◆◆부	처분요구일자	2025. 10. 22.	회신기일(통보)	2025. 12. 15.

감사결과 처분요구서

통 보(2)

제 목 퇴직자 법인카드 오사용 사후처리 부적정 및 내부통제 미흡

관 계 부 서 ●●●●●●부, ◆◆◆◆부

조 치 부 서 ●●●●●●부, ◆◆◆◆부

내 용

1. 업무 개요

재단은 예산집행의 투명성을 제고하고 청렴한 공직문화를 창출하기 위해 「법인카드 사용지침」에 따라 업종을 제한한 클린카드로 재단의 임직원이 경비 집행, 물품 구매, 출장 등에 공동으로 사용할 수 있는 법인카드를 부서별로 사용하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

「법인카드 사용지침」 제4조에 따르면 신용카드사의 선정 및 취소, 법인카드 발급 및 해지와 법인카드 사용에 따라 적립된 포인트 자체수입으로 수납조치 이외의 법인카드 업무는 각 부서장이 법인카드 관리대장 서식에 의거 관리하며, 각

부서장은 법인카드가 분실되지 않도록 주의를 기울여야 하고,

같은 지침 제6조에는 법인카드는 사적인 용도로 사용할 수 없으며 불가피하게 사용한 경우 사용경위를 소명한 후 즉시 적합한 카드로 변경 결제함을 원칙으로 하고 있으며, 변경 결제가 불가능한 경우 사용자는 즉시 사용금액을 재단에 반납하고 그 사용내역을 법인카드 사용기준 위반사항 기록부에 기록·유지하여야 한다.

또한, 같은 지침 제11조에 따르면 법인카드 사용자가 이 지침을 위반하여 법인카드를 사용한 경우 각 부서는 그 내용을 법인카드 사용기준 위반사항 기록부에 기록하여 소속 부서장의 결재를 득한 후 보관하여야 하며, 제6조 등의 금지사항에 대한 위반이 발생한 경우 위반자가 속한 부서의 장은 작성한 법인카드 사용기준 위반사항 기록부 사본을 주관부서인 ◆◆◆◆부와 감사실로 제출하여야 한다.

한편, 같은 지침 제2조 및 「직제규정 시행규칙」 제2조에 따라 ◆◆◆◆부는 법인카드 관리 및 운영에 관하여 총괄하는 업무를 수행하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

●●●●●●부는 아래 [표 10]과 같이 @년 @월 @일 법인카드 청구명세서를 확인 중 클린예산집행시스템에 등록하지 않은 숙박업소 결제내역 @원을 발견하였으며, 퇴직자가 법인카드를 오사용한 것을 인지하여 해당 결제를 취소하도록 요청하였고, @년 @월 @일에 카드 대금 @원이 재단 법인카드 계좌로부터 출금된 것을 확인하고 바로 퇴직자에게 연락하여 @년 @월 @일에 취소한 카드 결제 증빙을 받았다.

한편, @년 @월 @일에 카드 결제를 취소하였음에도 카드 대금이 출금된 사유는 퇴직자가 @년 @월 @일에 법인카드를 결제하여 @월 카드 대금 청구일인 @년 @월 @일에 재단 법인카드 계좌로부터 출금되었다.

또한, ●●●●●●부는 @년 @월 @일 ◆◆◆◆부로부터 법인카드 지출결의
 이상내용 확인 요청에 따라 해당 건은 퇴직자가 사용한 금액이라는 것을 ◆◆◆◆
 부에 유선과 메신저로 공유하고, 처리방안을 받아 @년 @월 @일 퇴직자에 요청하여
 결제된 금액 @원을 법인카드 계좌에 입금받으며, @년 @월 @일에 취소한 금액
 은 @월 카드 대금 청구일인 @년 @월 @일에 카드 취소금액 @원(환율 적용으
 로 금액 변경)을 카드사로부터 받아 @년 @월 @일에 퇴직자에게 지급하였다.

그러나 ●●●●●●부는 위와 같이 법인카드 사용기준 위반을 인지하였음
 에도 불구하고 「법인카드 사용지침」에 따라 법인카드 사용기준 위반사항 기록부를
 작성하고 부서장의 결재를 득한 후 ◆◆◆◆부와 감사실로 제출하지 않았다.

[표 10] 퇴직자 재단 법인카드 사용 사건 경과

구분	일자	내용

한편 ◆◆◆◆부는 법인카드 업무를 총괄하는 부서로 위와 같이 퇴직자의 법인카드 오사용을 확인하였음에도 법인카드 사용기준 위반사항 기록부를 작성하고 부서장의 결재를 득한 후 ◆◆◆◆부와 감사실로 제출하라고 안내하지 않았으며, 위와 같은 문제를 근본적으로 해결하기 위한 법인카드 사용에 대한 내부통제 방안을 마련하지 않았다.

관련자 및 관계부서 의견 ◆◆◆◆부는 퇴직자의 오사용 발생을 사전에 방지하기 위해 ◆◆부에 사직원 서식에 법인카드 등록정보 삭제 및 사용금지에 관한 서약을 추가로 요청하여 보완 완료하였다고 하고 적절한 내부통제 장치 마련을 검토하겠다고 답변하면서도 아래와 같은 의견을 제시하였다.

① 「법인카드 사용지침」 제10조에 따라 내부통제가 존재한다는 의견 관련

「법인카드 사용지침」 제10조에 따라 법인카드 지출결의에 대한 전결권자는 법인카드의 사용자 등의 적정을 확인하여야 한다는 내용으로 내부통제가 되어 있다고 답변하였다.

그러나 「법인카드 사용지침」 제10조는 지출결의에 대한 내부통제로 퇴직자의 재단 법인카드 사용 예방에 대한 내부통제로는 보기 어려워 위 주장은 받아들이기 어렵다.

② 매년 안내 공문 발송 및 지출담당자 교육한다는 의견 관련

매년 전 부서 대상 법인카드 사용지침 준수 요청 안내 공문과 업무지침서를 통한 지출담당자 교육으로 법인카드 사적인 용도로 사용할 수 없음에 대해 교육·안내하고 있다고 답변하였다.

그러나 전 부서 대상 법인카드 사용지침 준수 안내 등은 현 재단 직원에 대한

안내 및 교육으로 퇴직자가 법인카드 사용하는 것과는 관련이 없는 것으로 위 주장은 받아들이기 어렵다.

③ 타 기관 사례 부존재 및 내규상 사전예방에 한계가 있다는 의견 관련

타 기관 사례도 조사하였으나 퇴직자 내부통제를 위한 특별한 사례는 없으며, 여비 또는 숙박비 등을 개인카드 사용 후 정산하면 법인카드 사적사용 예방효과가 있으나 재단은 규정상 법인카드 사용이 원칙으로 사전예방에 한계가 있다고 답변하였다.

그러나 퇴직자의 법인카드 오사용은 사전예방에 한계가 있는 것이 아니라, 퇴직자의 법인카드 사용 권한 회수 절차가 제대로 통제되지 않은 결과이고, 내부통제를 강화하면 충분히 예방 및 조기 탐지가 가능하므로 위 주장은 받아들이기 어렵다.

조치할 사항

가. ●●●●●●부장은 법인카드 사용기준 위반사항을 확인하고 「법인카드 사용지침」에 따라 업무를 처리하시기 바랍니다. (통보)

나. ◆◆◆◆부장은 퇴직자가 법인카드를 사용하지 못하도록 내부통제 방안을 마련하시기 바랍니다. (통보)

[별지]

관계 법령 및 내규

□ 「법인카드 사용지침」

○ 제2조(정의) 이 지침에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. “법인카드”란 신용카드사 또는 금융회사로부터 법인 명의로 발급된 카드를 말한다.
2. “클린카드”란 2005년 국가청렴위원회에서 권고한 「클린카드제」에 의해 특정 가맹점에서 사용할 수 없도록 업종 제한기능이 부여된 법인카드를 말한다.
3. “주관부서”란 한국장학재단(이하 “재단”이라 한다)의 법인카드 업무를 총괄하는 부서를 말한다.

○ 제4조(법인카드 관리)

- ① 다음 각 호의 업무는 주관부서에서 통할하여 수행한다. 이 경우 주관부서는 선정되는 신용카드사의 적격성 여부 등을 고려하여야 한다.
 1. 신용카드사의 선정 및 취소(기업회원으로의 가입 및 탈퇴를 말한다)
 2. 삭제
 3. 법인카드 발급 및 해지(사용제한업종, 사용대금 결제일, 사용한도, 국외사용 여부, 각 부서별 배포수량 등에 대한 결정을 포함한다)
- ② 주관부서는 법인카드 사용에 따라 적립된 포인트를 기관의 자체수입으로 수납조치하여야 한다.
- ③ 제1항 및 제2항 이외의 법인카드 업무는 각 부서장이 별지 제1호서식에 의거 관리하며, 각 부서장은 법인카드가 분실되지 않도록 주의를 기울여야 한다.
- ④ 법인카드를 분실한 경우, 분실한 직원은 즉시 분실 신고 등 적절한 조치를 취하여야 한다. 직원은 재단 운영의 기본이 되는 법령, 정관 및 그 밖의 제 규정을 준수하여야 한다.

○ 제6조(사적 사용금지)

- ① 법인카드는 사적인 용도로 사용할 수 없다.
- ② 제1항의 용도로 불가피하게 사용한 경우 사용경위를 소명한 후 즉시 적합한 카드로 변경 결제함을 원칙으로 하며, 변경 결제가 불가능한 경우 사용자는 즉시 사용금액을 재단에 반납하고 그 사용내역을 별지 제3호서식에 기록·유지하여야 한다.

○ 제11조(위반사항의 관리 등)

- ① 법인카드 사용자가 이 지침을 위반하여 법인카드를 사용한 경우 각 부서는 그 내용을 별지 제3호서식에 기록하여 소속 부서장의 결재를 득한 후 보관하여야 한다.
- ② 이 지침을 위반한 자에 대해서는 「인사규정」에 따른 징계양정기준을 적용하여야 하며, 부당한 이득에 대한 환수 등 조치를 취하고 재단에 손해가 발생한 경우 변상책임을 물어야 한다.
- ③ 제6조부터 제8조까지의 금지사항에 대한 위반이 발생한 경우 위반자가 속한 부서의 장은 제1항에 따라 작성한 서류의 사본을 주관부서와 감사실로 제출하여야 한다.

□ 「직제규정 시행규칙」

○ 제2조(부서별 분장 업무)

- ① 부서별 세부 분장 업무는 별표 1과 같다.
- ② 직제 담당 부서장은 2개 이상의 부서와 관련되는 업무에 대해서는 주된 소관부서를 지정하여 담당하게 할 수 있다.
- ③ 각 부서장은 효율적인 업무수행을 위하여 필요한 경우 전결권자의 승인을 받아 제1항에 따른 분장 업무의 일부를 다른 부서로 하여금 일시적으로 처리하게 할 수 있다.

[별표 1] 부서별 팀 및 분장 업무(◆◆◆◆부 발체)

부서명	분장 업무	

부서명	분장 업무	